

1515335-48.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luis Gustavo Esteves Ferreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/02/2022

... foi ao local, pois estava atuando no combate de tráfico de drogas no âmbito da "Operação Narco-Brasil". O local é ponto conhecido de tráfico de drogas e de difícil acesso. Fizeram breve campana e identificaram o réu entregando, por duas ou três vezes, algo a certa pessoa, mediante o recebimento de alguma coisa. Efetuada a abordagem, foram encontradas certa quantia em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1515335-48.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515335-48.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2170439/2021 - 31º D.P. VILA CARRAO, 18675977 - 31º D.P. VILA CARRAO, 1904/21/231 - 31º D.P. VILA CARRAO, 2170439 - 31º D.P. VILA CARRAO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLY ANDRADE DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gustavo Esteves Ferreira

Vistos.

WILLY ANDRADE DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a acusação, no dia 23 de junho de 2021, por volta das 13h10min, na Rua Padre Francisco de Moura Rolim, altura do nº 30, Artur Alvim, nesta comarca da Capital, trazia consigo, para fins de tráfico, 6 (seis) porções de cocaína, com peso líquido 2g; 11 (onze) porções de tetrahydrocannabinol, popularmente conhecido como maconha, com peso líquido de 18,4g; 65 (sessenta e cinco) porções de cocaína sob a forma de crack, com peso líquido de 14,4g; e 28 (vinte e oito) vidros de tricloroetileno, popularmente

conhecido lança-perfume, com peso líquido de 252 mililitros, drogas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Constam dos autos o auto de exibição e apreensão de fls. 09/10 e o laudo de constatação preliminar de fls. 37/41.

Recebida a denúncia em 6 de julho de 2021 (fls. 73/74), o réu foi citado (fls. 83) e foi apresentada sua defesa por escrito (fls. 86/90).

Confirmado o recebimento da denúncia, designando-se audiência de instrução (fls. 107/111).

Em instrução, foram ouvidas testemunhas e interrogado o acusado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência parcial da ação penal e a consequente condenação do réu por tráfico privilegiado, no que foi acompanhado pela Defesa que pugnou pela fixação da pena no mínimo legal e a fixação de regime aberto com revogação da prisão cautelar.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não há nulidades a serem declaradas ou irregularidades a serem sanadas. Passo, portanto, ao julgamento do mérito.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva resultou comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 09/10 e o laudo de constatação preliminar de fls. 37/41.

Quanto à autoria, o conjunto probatório extraído dos autos atesta que o réu praticou a infração penal que lhe foi imputada.

Em juízo, o réu confessou a prática de tráfico de drogas.

A versão defensiva apresentada pelo réu em juízo está em consonância com a prova produzida em especial a prova oral colhida, sob o crivo do contraditório.

A testemunha André Pereira Risoli, policial civil, confirmou os fatos narrados pela denúncia. Disse que foi ao local, pois estava atuando no combate de tráfico de drogas no âmbito da "Operação Narco-Brasil". O local é ponto conhecido de tráfico de drogas e de difícil acesso. Fizeram breve campana e identificaram o réu entregando, por duas ou três vezes, algo a certa pessoa, mediante o recebimento de alguma coisa. Efetuada a abordagem, foram encontradas certa quantia em dinheiro com o réu, além de drogas. Informalmente, o réu admitiu a prática de tráfico de drogas. Não se recorda exatamente onde estava a bolsa contendo parte das drogas e com certeza ela era dele (o mesmo entorpecente que estava na bolsa era o que foi encontrado em suas vestes).

No mesmo sentido, foi o depoimento da testemunha e policial civil Silvio Gonçalves Sales.

Veja-se que os depoimentos dos policiais civis foram seguros e coesos, e nada há nos autos a indicar que desejassem prejudicar o réu até porque sequer o conheciam. Neste diapasão, urge consignar que os depoimentos de policiais, sobretudo nos crimes de tráfico de drogas, são dotados de credibilidade e possuem força probatória apta a sustentar o decreto condenatório.

Pois bem, o E. Tribunal de Justiça já asseverou que: "Os depoimentos de policiais civis, ouvidos sob o crivo do contraditório, constituem elementos de prova suficientes para a confirmação da materialidade e da autoria do tráfico de drogas, quando amparados nos demais elementos colhidos nos autos." (Apelação 17094-35.2011.8.26.0564. Rel João Morenghi. Comarca de São Bernardo do Campo. 12ª Câmara de Direito Criminal. Julgamento em 03/10/2012). Ora, a jurisprudência sobre o tema é pacífica.

Pois bem, o fato da prova acusatória estar baseada basicamente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do acusado, em nada prejudica ou fragiliza o crédito da prova e isto porque não se pode agasalhar a presunção de mentirosos ou desonestos dos agentes do Estado que têm exatamente a função de combater a criminalidade e proporciona segurança para a sociedade.

Ressalte-se, de acordo com a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para a caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde que o réu seja surpreendido no momento da realização da mercancia da droga.

Pois bem, a tipificação do crime in casu extrai-se da expressiva quantidade de droga apreendida, do modo pelo qual ela estava acondicionada - em porções individuais - a facilitar a comercialização e disseminação da droga.

Verificada a responsabilidade penal do réu, passo, na sequência, à dosimetria da pena.

Na primeira fase, apura-se que o acusado não ostenta antecedentes criminais, assim como as circunstâncias do delito não revelam anormalidade a justificar fixação de pena maior nesta fase, bem como a quantidade de droga apreendida não é elevada, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não existem circunstâncias agravantes a serem consideradas. A atenuante da confissão espontânea não tem o condão de estabelecer a pena intermediária em patamar abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase, verifico que o réu preenche os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, pois é primário, de bons antecedentes e não há informações nos autos de que ele se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Assim, diante de tal cenário, diminuo a pena do patamar de 2/3), resultando uma pena final de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no piso unitário mínimo legal.

Considerando a quantidade de pena fixa, o tempo de prisão provisória e que os Tribunais Superiores entendem que o tráfico hediondo não se equipara a crime hediondo, fixo o regime inicial aberto para o desconto da pena privativa de liberdade

Por fim, considerando o teor da Resoluçãoº 5/2012 do Senado Federal, que suspendeu a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, substituo as penas privativas de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período das sanções corporais, e a limitação de fim de semana, nos termos do artigo 44, § 2º, c/c art. 46 e 48, todos do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar WILLY ANDRADE DA SILVA como incurso no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, a cumprir a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. A pena privativa de liberdade resta substituída por restritivas de direitos nos moldes supra.

Concedo ao condenado o direito de apelar em liberdade, tendo em vista que não se fazem mais presentes os pressupostos para manutenção da respectiva prisão preventiva, mormente à luz das penas fixadas.

Expeça-se, com urgência, alvará de soltura clausulado.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento dos bens apreendidos em poder do condenado em favor da União. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis. Autorizo a incineração da substância entorpecente.

Custas ex lege, observada a gratuidade deferida em favor do réu.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, oficiando-se ao TRE para a suspensão dos direitos políticos.

Sentença publicada em audiência, saindo os presentes dela intimados.

São Paulo, 09 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA